

Chapitre 4

Ibn Taymiyya, le prix de marché et le prince

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Histoire de la pensée économique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La hausse et la baisse des prix ne proviennent pas toujours de l'injustice de quelqu'un : elles proviennent souvent d'une **diminution du bien** ou d'une **augmentation du nombre de ceux qui le demandent**.
- (b) **Juger** un prix, c'est se demander s'il est moralement acceptable (a-t-on péché en le pratiquant?). **L'expliquer**, c'est chercher les causes objectives, observables, qui l'ont produit — sans chercher de coupable. Ibn Taymiyya retire au prix son caractère d'acte moral pour en faire le résultat d'un état du marché.
- (c) 1. intensité du désir / nombre d'acheteurs → **la demande**. 2. rareté ou abondance → **l'offre**. 3. solvabilité de l'acheteur → **le pouvoir d'achat**. 4. qualité du moyen de paiement → **la qualité de la monnaie**. 5. coût supporté par le vendeur → **le coût de production**. 6. risque de la transaction et crédit → **la prime de risque**.
- (d) La *hisba* est l'inspection des marchés, une charge publique ancienne exercée par le *muhtasib*, qui contrôle poids, mesures et loyauté des transactions. Ibn Taymiyya transforme cette charge administrative en **occasion de théoriser les limites de l'intervention publique** : jusqu'où l'inspecteur peut-il aller sans devenir lui-même une cause de distorsion des prix ?

Correction — Exercice 2

- (a) Le prix qui s'établit sur un marché où l'offre et la demande jouent librement, sans coalition ni contrainte — la référence par rapport à laquelle tout écart demande une explication.
- (b) Le *justum pretium* est une **norme morale** : ce que le prix devrait être. Le *thaman al-mithl* est un **repère positif** : ce que le prix serait si le marché était libre.
- (c) Le *ujrat al-mithl* est le **salaire équivalent** : celui qui se pratique pour une tâche comparable, dans un marché non contraint. Ce chapitre l'associe au juge qui doit fixer une indemnité, un loyer ou un salaire en l'absence de contrat écrit.
- (d) Parce qu'une théorie née des besoins concrets d'un tribunal — qui doit trancher des litiges réels, avec des critères applicables — est contrainte à l'**opérationnalité** : elle ne peut pas rester une abstraction vague, elle doit fournir un critère observable et utilisable en pratique.

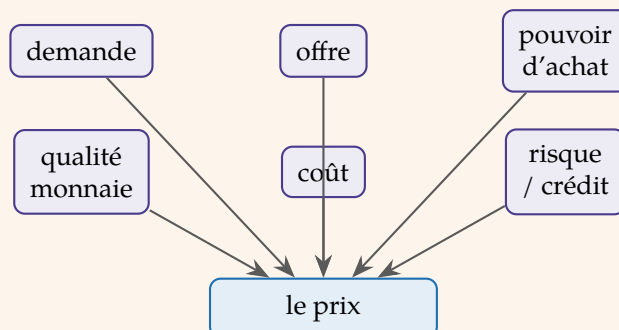
Correction — Exercice 3

- (a) **Règle** : quand le prix monte par le jeu normal du marché, le fixer est une **injustice** — on prive les vendeurs de leur droit sans qu'ils aient rien commis. **Exception** : quand le prix monte par **manœuvre** (accaparement, entente, refus collectif de vendre), l'autorité doit intervenir et fixer le prix équivalent.
- (b) L'*ihltikar* est le fait de retenir un bien de première nécessité pour en faire monter le cours. Ce qui le distingue du simple stockage, c'est le **pouvoir de marché** : c'est le stockage par celui qui peut, à lui seul, déplacer le prix — exactement la condition d'un pouvoir de monopole.
- (c) **Garantir l'information** (poids, mesures, qualité annoncée), **empêcher la contrainte** (coalitions, barrières à l'entrée), **ne pas se substituer au marché** quand celui-ci fonctionne.
- (d) Le cas d'une **disette générale**, sans manœuvre d'aucun vendeur, où le prix atteint un niveau que la population ne peut plus payer : Ibn Taymiyya penche pour la non-intervention, mais ce cas divisera durablement les juristes qui lui succèdent.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) **Décrire** (Al-Ghazali) consiste à constater ce qui se passe — un fait observé, présenté sans jugement ni recherche de cause précise. **Expliquer par des causes** (Ibn Taymiyya) va plus loin : il ne se contente pas de constater que le prix varie, il **énumère les mécanismes** (offre, demande, coût, risque...) qui produisent cette variation, rendant le phénomène analysable et non plus seulement observable.



(b) Oui : le *periculum sortis* des scolastiques (chapitre 2, exercice 2c) — le risque de non-remboursement, qui justifie une prime — est le même facteur que « le risque de la transaction, et le crédit accordé » chez Ibn Taymiyya. Deux traditions, séparément, identifient le risque comme une composante légitime du prix ou du rendement.

(c) Al-Ghazali observe que **plus l'offre augmente, plus le prix baisse** — une relation qui suppose implicitement qu'aucun acteur ne contrôle seul cette offre. L'accaparement brise précisément cette hypothèse : un accapareur retient délibérément une partie de l'offre pour empêcher le prix de baisser comme il le devrait, exploitant son pouvoir de marché pour interrompre le mécanisme naturel qu'Al-Ghazali décrivait comme automatique.

(d) La différence est que le cas d'Averroès est une **transmission textuelle directe et documentée** (des commentaires traduits de l'arabe en latin, effectivement lus par Albert le Grand et Thomas d'Aquin), alors que les rapprochements Oresme/auteur mamelouk (chapitre 2) sont des **convergences indépendantes**, sans aucun texte ni traduction reliant les deux auteurs. Les deux cas ne se contredisent pas : ce cours affirme, selon les cas, tantôt une **filiation prouvée** (Averroès), tantôt une **convergence sans filiation** (Oresme et Al-Maqrizi) — deux phénomènes distincts et également informatifs, qu'il ne faut pas confondre l'un avec l'autre.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $(8\,200 + 7\,900 + 8\,500)/3 = 8\,200$ dh/m².

(b) $8\,200 \times 85 = 697\,000$ dh.

(c) Parce que cette méthode déduit la valeur du bien du **prix effectivement pratiqué sur un marché libre pour des biens comparables** — exactement la définition du *thaman al-mithl* — plutôt que de reconstruire un prix « théorique » à partir des coûts de construction, de la main-d'œuvre et des matériaux, une logique de **coût** que le chapitre 2 associait à Albert le Grand, non à Ibn Taymiyya.

(d) Le juge sans contrat écrit et l'expert immobilier sans transaction récente affrontent tous deux la **même absence d'information directe** sur le prix ou le salaire à appliquer, et résolvent tous deux ce problème par le **même principe** : observer ce qui se pratique ailleurs, sur un marché comparable et non contraint, plutôt que d'imposer un chiffre arbitraire.

Correction — Exercice 6

(a) La **situation (2)** : le distributeur unique, qui contrôle l'essentiel du stock régional, peut à **lui seul** déplacer le prix en retenant sa marchandise — exactement la définition de *l'ihlikar*. La situation (1), de multiples petits acheteurs sans influence individuelle sur le marché, ne correspond pas à ce critère, même si elle peut contribuer à une pénurie générale.

(b) **Non** dans le premier cas : le prix monte par le jeu normal (nombreux petits acheteurs, aucune manœuvre), et le fixer serait une injustice envers les vendeurs. **Oui** dans le second cas : le prix monte par manœuvre d'un acteur en position de force, ce qui justifie l'intervention de l'autorité.

(c) Le critère — le nombre d'acteurs capables, à **eux seuls**, d'influencer le prix — est exactement celui qui distingue, en droit de la concurrence moderne, un marché concurrentiel (aucun acteur individuel n'a de pouvoir de marché significatif) d'une position dominante ou d'un monopole (un ou quelques acteurs peuvent, seuls, faire varier le prix).

(d) Une doctrine **conditionnelle** : sanctionner spécifiquement le distributeur en position de force, sans imposer de contrôle général des prix à tout le secteur, revient exactement à « empêcher la contrainte » exercée par un acteur dominant tout en « ne se substituant pas au marché » là où il continue de fonctionner normalement — ni un laisser-faire total (libéral), ni un contrôle généralisé des prix (interventionniste).